

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y PRIVACIDAD

MaxiCare Estética Avanzada
Versión 2.0 - Septiembre de 2026

Responsable del tratamiento: Natalia Peñuela, persona natural, bajo la marca MaxiCare Estética Avanzada.
Dirección: Transversal 57 #106-26, Edificio Vitalmedica, Consultorio 402, Puente Largo, Bogotá D.C., Colombia.
Correo: maxicarecol@gmail.com
WhatsApp / teléfono: +57 321 981 2422
Sitio web: maxicarecol.com

1. Objeto y alcance

Esta Política establece las reglas aplicables a la recolección, almacenamiento, uso, circulación, actualización, consulta, transmisión y supresión de datos personales tratados por MaxiCare Estética Avanzada en el desarrollo de sus servicios odontológicos, atención digital, gestión de citas, seguimiento de solicitudes y comunicaciones relacionadas con sus servicios.

Aplica a la información obtenida a través del sitio web, formularios, WhatsApp, llamadas, agenda digital, atención presencial y demás canales habilitados por MaxiCare.

2. Marco general

MaxiCare trata los datos personales conforme a los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad previstos en la normativa colombiana de protección de datos personales, especialmente la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias.

3. Datos que pueden ser tratados

Según la interacción y únicamente cuando resulte pertinente para la finalidad informada, MaxiCare podrá tratar: nombre y datos de contacto; número de teléfono o WhatsApp; servicio o tratamiento de interés; ciudad o ubicación general; preferencias de fecha y horario; citas, reprogramaciones, cancelaciones y no asistencia; contenido de las conversaciones mantenidas con MaxiCare; solicitudes, dudas, preferencias y contexto necesario para dar continuidad a la atención.

Cuando el titular decida suministrarlos y sean pertinentes para su atención, también podrán tratarse datos relacionados con su salud, como síntomas descritos por el propio titular, antecedentes relevantes, medicamentos informados, fotografías clínicas, radiografías, exámenes y documentos clínicos enviados voluntariamente.

MaxiCare no solicitará datos personales o sensibles que no resulten necesarios o pertinentes para las finalidades informadas.

4. Datos sensibles y datos de salud

Los datos relativos a la salud son datos sensibles. El titular no está obligado a suministrar ni autorizar el tratamiento de datos sensibles, salvo los eventos permitidos por la ley. Cuando MaxiCare requiera tratar esta información con fundamento en la autorización del titular, informará su carácter sensible, la finalidad correspondiente y solicitará consentimiento expreso.

La negativa a suministrar información sensible no impedirá el acceso a información general sobre MaxiCare. Sin

embargo, determinada información clínica puede ser necesaria para que un profesional de la salud pueda orientar o prestar de forma segura un servicio específico.

5. Finalidades del tratamiento

Los datos personales podrán ser tratados para: atender solicitudes de información; orientar sobre servicios odontológicos; identificar y dar continuidad al contexto de una conversación; gestionar, confirmar, recordar, reprogramar o cancelar citas; realizar seguimiento a solicitudes iniciadas por el titular; recontactar al titular respecto de una solicitud u oportunidad que haya quedado abierta, cuando exista autorización y resulte procedente; apoyar la continuidad de la atención; gestionar controles y seguimiento posterior; remitir información al profesional de MaxiCare que deba revisar el caso; atender peticiones, consultas, reclamos y solicitudes de habeas data; mantener registros operativos y de seguridad; y cumplir obligaciones legales o regulatorias aplicables.

La información relacionada con salud se utilizará exclusivamente para finalidades asociadas con la orientación, valoración, atención, continuidad o seguridad del paciente, según corresponda.

6. Comunicaciones comerciales y seguimiento

MaxiCare diferencia el seguimiento relacionado con una solicitud iniciada por el titular de las comunicaciones promocionales generales. El titular podrá autorizar de manera separada el envío de novedades, promociones, descuentos u otras comunicaciones comerciales.

Las comunicaciones comerciales o publicitarias se realizarán únicamente cuando exista habilitación para ello y respetando los canales, horarios y mecanismos de exclusión aplicables. El titular podrá solicitar en cualquier momento dejar de recibir este tipo de comunicaciones.

Solicitar información o atención no condiciona al titular a aceptar marketing futuro.

7. Daniela - asistente digital de MaxiCare

MaxiCare puede utilizar un asistente digital denominado Daniela para apoyar la atención por canales digitales. Daniela puede procesar el contexto de la conversación, responder información documentada, identificar el estado de una solicitud, gestionar citas y seguimientos y escalar casos al personal de MaxiCare cuando sea necesario.

Daniela no sustituye el criterio de un profesional de la salud, no realiza diagnósticos clínicos autónomos y no debe interpretar fotografías, radiografías, exámenes o síntomas como un diagnóstico individual. Cuando una solicitud requiera criterio clínico, deberá ser remitida al profesional correspondiente.

La información utilizada por Daniela estará sujeta a esta Política y a las mismas obligaciones de finalidad, confidencialidad, acceso restringido y seguridad aplicables a los demás canales de MaxiCare.

8. Fotografías, radiografías y documentos clínicos

El titular podrá enviar voluntariamente fotografías, radiografías, exámenes u otros documentos cuando sean pertinentes para su solicitud. Esta información podrá almacenarse y ponerse a disposición del personal o profesional autorizado de MaxiCare para la finalidad informada.

El envío de estos archivos no implica que el asistente digital pueda emitir un diagnóstico. Su interpretación clínica corresponde a profesionales habilitados.

9. Proveedores y encargados tecnológicos

Para operar sus canales de atención, agenda, almacenamiento, comunicaciones y automatizaciones, MaxiCare puede utilizar proveedores tecnológicos que actúen como encargados o prestadores de servicios necesarios para el tratamiento. Esto puede incluir plataformas de mensajería como WhatsApp/Meta, infraestructura tecnológica del asistente digital, herramientas de agenda o calendario, almacenamiento y herramientas utilizadas para comunicar o escalar información al equipo asistencial.

Estos proveedores podrán acceder o procesar información únicamente en la medida necesaria para prestar el servicio correspondiente y bajo las condiciones de seguridad, confidencialidad y tratamiento aplicables. MaxiCare no vende los datos personales de sus pacientes o prospectos ni los entrega a terceros para que los exploten comercialmente por cuenta propia.

10. Autorización y prueba del consentimiento

Cuando la ley requiera autorización, MaxiCare la obtendrá de manera previa, expresa e informada por medios que permitan conservar prueba y consultarla posteriormente. La autorización podrá obtenerse mediante formularios, mecanismos electrónicos, botones o casillas de aceptación, mensajes u otros medios inequívocos.

El silencio o la falta de acción no se interpretarán como autorización. Cuando se modifiquen sustancialmente las finalidades que dependan del consentimiento, se solicitará la autorización correspondiente cuando resulte exigible.

11. Menores de edad

MaxiCare presta servicios odontológicos a menores de edad; sin embargo, Daniela está diseñada para gestionar directamente conversaciones y autorizaciones con personas mayores de edad. Cuando se identifique que quien interactúa directamente es menor, el flujo deberá solicitar la intervención de su padre, madre o representante legal y limitar la recolección de información hasta contar con la persona legitimada para continuar.

El tratamiento de datos de niños, niñas y adolescentes se realizará observando sus derechos prevalentes y las reglas especiales aplicables.

12. Conservación de la información

Los datos se conservarán únicamente durante el tiempo razonablemente necesario para cumplir las finalidades informadas y las obligaciones legales o asistenciales aplicables. Para personas que soliciten información pero no se conviertan en pacientes, MaxiCare establece como regla general un plazo máximo de dos (2) años desde la última interacción, salvo que el titular solicite antes la supresión y no exista un deber legal o contractual que exija conservar la información.

La existencia de un plazo de conservación no autoriza seguimientos comerciales indefinidos. Las reglas de reactivación de Daniela operan de forma separada y con límites propios.

13. Derechos del titular

El titular puede conocer, actualizar y rectificar sus datos; solicitar prueba de la autorización cuando corresponda; solicitar información sobre el uso dado a sus datos; acceder gratuitamente a la información tratada; presentar consultas o reclamos; solicitar la supresión de datos y/o revocar la autorización en los casos procedentes; y presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio una vez agotado el trámite correspondiente ante MaxiCare, cuando aplique.

14. Consultas, reclamos, revocación y supresión

Las solicitudes relacionadas con datos personales podrán enviarse a **maxicarecol@gmail.com** o al WhatsApp **+57 321 981 2422**, indicando que se trata de una solicitud de protección de datos o habeas data y suministrando

la información necesaria para identificar al titular y tramitar la petición.

Cuando un titular solicite no recibir más comunicaciones comerciales, MaxiCare registrará dicha preferencia y cancelará las reactivaciones comerciales pendientes. Si el titular vuelve a contactar voluntariamente a MaxiCare, podrá atenderse esa nueva solicitud, pero el contacto iniciado por el titular no elimina automáticamente una exclusión previa de marketing.

15. Seguridad y confidencialidad

MaxiCare adoptará medidas técnicas, humanas y administrativas razonables para proteger la información frente a pérdida, adulteración, consulta, uso, acceso o divulgación no autorizados. El acceso deberá limitarse a las personas y proveedores que lo necesiten para cumplir las finalidades autorizadas.

16. Cookies y medición digital

El sitio web puede utilizar herramientas de analítica y medición digital, incluyendo tecnologías de Google y Meta, para analizar el funcionamiento del sitio y el desempeño de campañas. Cuando estas tecnologías impliquen tratamiento de datos personales, se aplicarán las finalidades, autorizaciones y controles que correspondan.

17. Cambios a esta Política

MaxiCare podrá actualizar esta Política cuando cambien sus procesos, herramientas o finalidades. Los cambios sustanciales que afecten la identificación del responsable o las finalidades del tratamiento serán comunicados por los medios disponibles y, cuando corresponda, se solicitará una nueva autorización.

18. Vigencia

Esta versión rige a partir de septiembre de 2026 y reemplaza la política de privacidad anterior publicada por MaxiCare en lo relacionado con las materias aquí reguladas.

AUTORIZACIÓN CORTA PARA FORMULARIO / FLUJO DIGITAL

Autorización principal

Autorizo de manera previa, expresa e informada a Natalia Peñuela, responsable de MaxiCare Estética Avanzada, para tratar mis datos personales con el fin de atender mi solicitud, brindarme información sobre los servicios consultados, gestionar y hacer seguimiento a mis citas y dar continuidad a mi atención. Entiendo que puedo suministrar voluntariamente información relacionada con mi salud, la cual es considerada sensible; no estoy obligado(a) a autorizar su tratamiento y, al aceptarlo expresamente, autorizo su uso únicamente para las finalidades de orientación, atención y continuidad informadas. Declaro haber tenido acceso a la Política de Tratamiento de Datos Personales y Privacidad de MaxiCare.

Aceptación requerida: ☐ Autorizo el tratamiento de mis datos personales y, cuando decida suministrarlos, de mis datos sensibles de salud para las finalidades informadas.

Autorización comercial opcional: ☐ Quiero recibir por los canales suministrados novedades, promociones y comunicaciones comerciales de MaxiCare. Puedo retirar esta autorización en cualquier momento.

REFERENCIAS NORMATIVAS PRINCIPALES

Ley Estatutaria 1581 de 2012 - Protección de datos personales. Decreto 1377 de 2013 - reglamentación parcial de la Ley 1581. Ley 2300 de 2023 - reglas aplicables, entre otros aspectos, a determinados mensajes comerciales o publicitarios y mecanismos de exclusión.

Fuentes oficiales consultadas: Departamento Administrativo de la Función Pública - Gestor Normativo (funcionpublica.gov.co).